

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 286/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร

โจทก์

นายบัวลี กรุณานำ กับพวก

จำเลย

นายบัวลี กรุณานำ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายหุ กาเผือก ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 339 ทวิ, 340 ตรี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง, 339 ทวิ วรรคสอง จำคุกคนละ 12 ปี ส่วนข้อหาอื่นให้ยกเสีย

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่ง ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง ขอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง ขอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>